TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colégio Recursal - Presidente Prudente
Fórum de Presidente Prudente - Av. Miguel Damha, 225, Parque Residencial Damha - CEP 19053-681, Presidente Prudente-SP

Processo nº: 1011982-71.2021.8.26.0482

Registro: 2021.0000144868

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 1011982-71.2021.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente DIEGO ROSA SANTIAGO, é recorrido DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Turma do Colégio Recursal de Presidente Prudente, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Juizes PAULO GIMENES ALONSO (Presidente) E SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES.

Presidente Prudente, 17 de dezembro de 2021

José Wagner Parrão Molina
Relator
Assinatura Eletrônica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE WAGNER PARRAO MOLINA, liberado nos autos em 17/12/2021 às 16:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011982-71.2021.8.26.0482 e código 2F5F1BA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colégio Recursal - Presidente Prudente
Fórum de Presidente Prudente - Av. Miguel Damha, 225, Parque Residencial Damha - CEP 19053-681, Presidente Prudente-SP

Processo nº: 1011982-71.2021.8.26.0482

1011982-71.2021.8.26.0482 - Fórum de Presidente Prudente
RecorrenteDiego Rosa Santiago
RecorridoDepartamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der

Voto nº 1.538

Pretensão de anulação do auto de infração e do procedimento de suspensão de dirigir − Constatação de concentração de álcool por litro de ar alveolar inferior às margens de tolerância. Ausência de requisito para a caracterização da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro − Inteligência do disposto no artigo 276, parágrafo único do CTB, e do artigo 6º, inciso II, da Resolução Contran nº 432/2013 − Legitimidade passiva reconhecida − Sentença reformada − Recurso provido.

V I S T O S.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de págs. 108/110 e 120/121, que julgou extinta, sem resolução de mérito por ilegitimidade de parte, a ação que **DIEGO ROSA SANTIAGO** promove contra o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO − DER/SP**, revogando, por consequência, a tutela de urgência concedida às págs. 43/45.

Inconformado, o requerente, ora recorrente, sustentou, em síntese, que o legitimado passivo na demanda é o DER/SP, uma vez que é o órgão

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE WAGNER PARRAO MOLINA, liberado nos autos em 17/12/2021 às 16:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011982-71.2021.8.26.0482 e código 2F5F1BA.

responsável pela autuação da infração de trânsito discutida. Aduziu que o auto de infração violou a margem de erro do equipamento, pois a infração administrativa somente será caracterizada se a medição realizada for igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível de acordo com os valores indicados na tabela do anexo 1 da Resolução nº 432/2013. Alegou violação da medida administrativa (art. 9°, da Resolução 432) em razão da condutora que retirou o carro não ter sido submetida ao teste do etilômetro. Sustentou, ainda, a ausência de notificação ao condutor infrator, a qual ocorreu apenas em relação à proprietária do veículo. Por fim, postulou pela reforma da sentença singular, para julgar procedente o pedido, com a restituição dos valores pagos pela multa com correção monetária (págs. 127/141).

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso inominado (págs. 147/161).

Às págs. 171/185 e 186/198, foram apresentados memoriais por ambas as partes, em substituição à sustentação oral, analisados por esta Turma Recursal.

É a síntese do necessário.

O presente recurso inominado comporta provimento, senão vejamos.

Preliminarmente, da análise dos autos, extrai-se que em razão da autuação administrativa ter sido lavrada pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), órgão autuador, conforme pág. 27, sua integração à lide torna-se indispensável, devendo a demanda ser ajuizada em face dele, como de fato ocorreu, e não contra o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo − DETRAN.

Dessa forma, malgrado o DETRAN seja responsável pela gestão da penalidade anotada nos prontuários dos motoristas a partir de informações remetidas pelos diversos órgãos constitutivos do Sistema Nacional de Trânsito que cotidianamente registram infrações de trânsito, é certo que não possui qualquer ingerência

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE WAGNER PARRAO MOLINA, liberado nos autos em 17/12/2021 às 16:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011982-71.2021.8.26.0482 e código 2F5F1BA.

sobre a autuação lavrada pelo DER e tampouco sobre a regularidade da imputação atribuída pelo órgão autuador.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. **AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER.** 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença (REsp 1293522/PR, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, Data do julgamento: 07.05.2019).

Oportuno, ainda, consignar o entendimento jurisprudencial do Tribunal bandeirante sobre o tema:

> Anulação de multas com exclusão. **Ilegitimidade Passiva. DETRAN é parte ilegítima para responder por ato administrativo que não praticou. Multas lavradas pelo DER e Município. Precedentes do STJ e jurisprudência do TJSP.** Mérito Recursal prejudicado. **Extinto processo sem análise do mérito por ilegitimidade passiva.** (TJ-SP - RI: 1005128-87.2019.8.26.0302, 1ª Turma Cível e Criminal,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE WAGNER PARRAO MOLINA, liberado nos autos em 17/12/2021 às 16:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011982-71.2021.8.26.0482 e código 2F5F1BA.

> Relator: Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, Data de Julgamento: 30.09.2020).
>
> Recurso inominado. **Procedimento de cassação do direito de dirigir.** Indicação de condutor administrativa intempestiva. Indicação judicial demonstrada. **Pretensão à retificação de autuações de trânsito lavradas pelo DER. Ação promovida exclusivamente contra o Detran. Necessidade de integração do órgão autuador à lide. Nulidade absoluta. Sentença anulada.** Recurso provido. (TJ-SP - RI: 1000886-47.2019.8.26.0347, 4ª Turma Cível, Relator: Daniel Romano Soares, Data de Julgamento: 13.11.2020).

No mérito, é importante frisar que o recorrente foi autuado administrativamente por violação ao artigo 165, cumulado com o 276, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (pág. 27), tendo em vista que, submetido ao teste de etilômetro, foi constatado a concentração de 0,07 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Todavia, apesar de registrados tais níveis de álcool, na medição realizada pelo aparelho, em razão da margem de erro admissível (0,04 mg/L), estabelecida no Anexo I, da Resolução nº 423/2013, do CONTRAN, o valor considerado deve ser apenas 0,03 miligramas para efeitos de autuação.

Referido anexo traz uma tabela dos valores da medição realizada (MR) e os valores considerados para autuação (VC). Dessa forma, no caso em tela, é possível observar que o índice de medição do requerente foi, como já citado, 0,07 mg/l, e uma vez abatido a margem de tolerância do etilômetro, chegou-se ao índice considerado para autuação de 0,03 mg/l, abaixo, portanto do permitido em lei (0,05 mg/l) para a configuração da infração, nos termos do artigo 276, parágrafo único, do CTB, e do artigo 6º, inciso II, da Resolução CONTRAN nº 432/2013, transcritos abaixo:

> **Art. 276.** Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.
>
> **Parágrafo único.** O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE WAGNER PARRAO MOLINA, liberado nos autos em 17/12/2021 às 16:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011982-71.2021.8.26.0482 e código 2F5F1BA.

Art. 6º. A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I;

Imperioso colacionar recentes julgados do Tribunal de Justiça paulista sobre a matéria:

MANDADO DE SEGURANÇA − Impetração com o objetivo de anular auto de infração e imposição de **multa lavrado por infração ao art. 165 cc 276 do CTB − Dirigir sob a influência de álcool − Teste em etilômetro que constatou, após a subtração da margem de tolerância, a concentração de álcool por litro de ar inferior ao permitido por lei (inferior a 0,05mg/L) − Inteligência do art. 6º, inciso II, da Resolução do CONTRAN 432/2013 - Sentença concessiva da segurança mantida**. Reexame necessário desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1005232-72.2020.8.26.0196, 11ª Câmara de Direito Público, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 15.04.2021).

MANDADO DE SEGURANÇA − DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - **Pretensão do impetrante de ver reconhecida a nulidade de auto de infração, realizado à luz do art. 165 do CTB, ao argumento de que a autoridade de trânsito não observou a redução mínima em relação ao valor obtido no teste de etilômetro**. **Inteligência do disposto no art. 6º, II, da Resolução Contran nº 432/2013 para caracterização da infração. Valor medido de 0,08 mg/l, que corrigido resultou em 0,04 mg/l, estando abaixo dos 0,05 mg/l necessários para configurar a infração ao artigo 165 do CTB. Redução legal no teste do etilômetro que não foi observada na espécie. Auto de infração anulado. R. sentença denegatória da ordem reformada.** Apelação provida. (TJ-SP - AC: 1056340-89.2017.8.26.0053, 13ª Câmara de Direito Público, Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE WAGNER PARRAO MOLINA, liberado nos autos em 17/12/2021 às 16:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011982-71.2021.8.26.0482 e código 2F5F1BA.

Julgamento: 03.04.2019).

AÇÃO ANULATÓRIA. **Infração de trânsito. Dirigir sob influência de álcool. Tutela de urgência. Deferimento. Presença dos requisitos autorizantes da medida. Valor considerado no teste de etilômetro inferior ao exigido pelo art. 6º, II, da Resolução Contran nº 432/2013 para caracterização da infração. Decisão reformada. Recurso provido**. (Agravo de Instrumento 2065389-05.2017.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Público, Relator: Coimbra Schmidt, Data do Julgamento: 16.11.2017).

Desta feita, frisa-se que, além da autoridade de trânsito não ter observado a redução mínima em relação ao valor obtido no teste de etilômetro, não consta do auto de infração que o condutor do veículo apresentava sinais de estar dirigindo sob influência de álcool ou outra substância que alterasse sua capacidade psicomotora, bem como não foi o mesmo submetido a outros testes clínicos, o que corrobora, a rigor, para o reconhecimento da nulidade do auto de infração.

Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão de primeiro grau, para reconhecer a legitimidade passiva do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo na demanda, anular o auto de infração discutido, pela não configuração da hipótese do artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro, e por consequência, condenar o requerido a restituir os valores pagos pela multa com a devida correção monetária.

Não há que se falar em condenação na verba honorária, por força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOSÉ WAGNER PARRÃO MOLINA
JUIZ RELATOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE WAGNER PARRAO MOLINA, liberado nos autos em 17/12/2021 às 16:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011982-71.2021.8.26.0482 e código 2F5F1BA.